

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1670/2537

เล็กโกเมศมูลนิธิ

โจทก์

บริษัทดิงฮงฮวด จำกัด

จำเลย

นายสมัคร เชาวภานันท์ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา อาจมีผลทำให้ศาลฎีกา วินิจฉัยเปลี่ยนแปลงกลับคำพิพากษาของ ศาลอุทธรณ์ หากบังคับคดีไปทันทีก็จะทำให้ จำเลยได้รับความเสียหาย และไม่อาจกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 131 แผ่นที่ 4)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้สัญญาเช่าฉบับลง วันที่ 29 มกราคม 2528ตกเป็นโมฆะ และให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินรวมทั้งโรงน้ำแข็ง 1 โรง โรงอาหารสำหรับคนงาน 1 หลัง และบริวารออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 884 เลขที่ดิน 2 ตำบลบางไส้ไก่ฝั่งเหนือ อำเภอบางลำภูล่าง กรุงเทพมหานคร พร้อมกับส่งมอบที่ดินดังกล่าวคืนให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อย และให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 5,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า จำเลยจะขนย้ายทรัพย์สินรวมทั้งโรงน้ำแข็ง และโรงอาหารกับบริวารออกไปจากที่ดิน ดังกล่าวของโจทก์ คำขอของโจทก์และจำเลย นอกจากนี้ให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 124 แผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 11)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ในเรื่องรื้อถอนโรงน้ำแข็ง และโรงอาหาร ส่วนเรื่องค่าเสียหายจำเลยได้วางหลักประกัน และทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 107,111)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่ให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินรวมทั้ง โรงน้ำแข็ง โรงอาหาร และบริวารออกไป จากที่ดินพิพาทนั้น อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนเรื่องค่าเสียหาย ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้อง ชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ นับถึงวันฟ้อง คำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ ยกคำร้องในส่วนนี้

พิเคราะห์แล้ว ที่ให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินรวมทั้ง โรงน้ำแข็ง โรงอาหาร และบริวารออกไป จากที่ดินพิพาทนั้น อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนเรื่องค่าเสียหาย ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้อง ชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ นับถึงวันฟ้อง คำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ ยกคำร้องในส่วนนี้

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ